PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU, lahir di Nigeria, umur 46 tahun / 3 April 1977, jenis kelamin laki- laki, Kebangsaan Nigeria, Tempat tinggal Apartemen Menara Latumenten 8 Tower CC, Jakarta Barat, agama Kristen, pekerjaan bisnis.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

a. RICKY SITEPU,SH.,dkk., para Advokat dari Kantor Advokat Ricky Sitepu & Rekan, beralamat di Vila Mutiara Bogor I Blok A 06 nomor 03, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor 16168, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023.
b. RONAULI SILAEN,SH., dkk., Para Advokat dari Kantor Ronauli Silaen Partners, beralamat di Apartemen Grand Emerald no. 52 LG.Floor Jl. Pegangsaan 11 no. 3 Kelapa Gading , Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2023.

Terdakwa didampingi penerjemah bahasa bernama GUNAWAN ILYAS, penerjemah resmi beralamat di Biro Penerjemah GUNA ILMU Jl.Enkasari no 22 Duren Sawit Jakarta Timur.

Terdakwa ditangkap :

- Penangkapan /Perpanjangan masa Penangkapan Terdakwa oleh Penyidik Polri pada tanggal 17 Februari 2023 s/d. 22 Februari 2023.

Penahanan RUTAN :

- Penyidik, sejak 22 Februari 2023 s/d. 13 Maret 2023.
- Penyidik , Perpanjangan Penuntut Umum, 14 Maret 2023 s/d. 22 April 2023.
- Penyidik ,Perpanjangan ke-1 Ketua PN, sejak 23 April 2023 s/d. 22 Mei 2023.
- Penyidik, perpanjangan ke-2 Ketua PN,sejak 23 Mei 2023 s/d. 21 Juni 2023.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penuntut Umum, sejak 20 Juni 2023 s/d.9 Juli 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 6 Juli 2023 s/d. 4 Agustus 2023.
- Perpanjangan Ketua PN, sejak 5 Agustus 2023 s/d. 3 Oktober 2023.
- Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 4 Oktober 2023 s/d. 2 November 2023.
- Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 3 November 2023 s/d. 2 Desember 2023.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi, pendapat Ahli dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU**,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan **PERTAMA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU**,** dengan **pidana penjara** selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda** sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah Rupiah) ***subsidiair*** 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   Disita dari SARI EKA FITRIA, S.Ikom :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. 1 paket dengan nomor resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12510, City Jakarta Country Indonesia. No. Tlp: +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin code : 411014, No. tlp: 9899902217 yang didalamnya setelah didata diketahui sebagai berikut :

- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

B. 1 Handphone merk Vivo berikut simcard 08111878737 dan 085781256106.

C. 1 lembar Tanda Terima Setoran Virtual Account Giropos tertanggal 16 Februari 2023 atas nama SARI EKA FITRIA sebesar Rp. 312.300,-.

D. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 7173 1430 atas nama SARI EKA FITRIA.

E. 45 halaman rekening Koran dengan nomor rekening 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa SARI EKA FITRIA, S.Ikom

Disita dari UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU :

- 1 Handphone merk Samsung berikut simcard +2348060213080 .
- 1 buah handphone Samsung berikut simcard +6281310003907.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh nota pembelaan /Pledoi dari penasihat hukum terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam spal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU-RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam spal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU-RI nomo r 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU dari Dakwaan tersebut (*vrijpraak*) sesuai psal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rectsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP.
5. Memulihkan harkat, martabat , nama baik terdakwa ODINAKACHI CIXTUS KELECHI) sebagaimana keadaan semula.
6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa juga mengajukan pembelaan secara pribadi yang pada pokoknya terdakwa merasa tidak bersalah dan memohon agar dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa pribadi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU** bersama-sama dengan saksi **SARI EKA FITRIA S.Ikom.**, saksi **KRISTOVEL PASARIBU alias HERI**, **ODINAKACHI CIXTUS KELECHI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. **ANDY alias SUNDAY (DPO)** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Febuari 2023, bertempat di Vila Pejaten Town House No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memperoleh informasi dari Kantor Beacukai Pasar Baru, Jakarta Pusat terkait paket yang dikirim melalui Ekspedisi Pos Indonesia ke Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dengan identitas pengirim seseorang yang bernama SURBHI DUTTA dari India, Nomor Resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA ;

- Bahwa selanjutnya saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO, saksi MUCH. ANIEF FAHREZI dan anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol REZA MAHENDRA, SETLIGT, S.I.K., M.H. berangkat menuju Kantor Pos Indonesia Pasar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di Kantor Pos Indonesia Pasar Baru, Jakarta Pusat, saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI melakukan pengecekan bersama-sama dengan petugas Pos Indonesia, kemudian setelah melakukan pengecekan diperoleh informasi mengenai identitas paket tersebut dengan Nomor Resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No. 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos : 12510, City Jakarta, Country Indonesia, No. Tlp : +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin Code : 411014, No. Tlp : 9899902217 yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu ;

- Bahwa kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO, saksi MUCH. ANIEF FAHREZI dan anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol REZA MAHENDRA, SETLIGT, S.I.K., M.H. melakukan penyelidikan terhadap paket dengan Nomor Resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA tersebut dengan membuat Laporan Informasi dan Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 13 Februari 2023 ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 11.50 WIB, saksi AKA HUDOYO yang merupakan anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPTU SUYATIN, S.H., M.H. berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang bukti Dengan Pengawasan Nomor : SP.PBBDP/II/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 16 Februari 2023 melakukan penyamaran sebagai petugas Kantor Pos melakukan pengiriman paket kepada Saksi SARI EKA FITRIA dengan alamat di Vila Pejaten Townhouse No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk melakukan Penyerahan Barang Bukti Dengan Pengawasan (*Control Delivery*) terhadap paket tersebut, kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO, saksi MUCH. ANIEF FAHREZI di bawah pimpinan IPTU SUYATIN, S.H., M.H. berangkat menuju Vila Pejaten Town House No. 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk mengantarkan paket tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB, setelah Saksi SARI EKA FITRIA menerima dan hendak masuk ke dalam rumah, saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI mengamankan Saksi SARI EKA FITRIA beserta paket yang Saksi SARI EKA FITRIA bawa, kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI menyuruh Saksi SARI EKA FITRIA untuk membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
  2. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
  3. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);
  4. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
  5. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
  6. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
  7. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
  8. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
  9. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) menghubungi Saksi SARI EKA FITRIA melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menanyakan apakah paket tersebut sudah diterima, lalu Saksi SARI EKA FITRIA menjawab jika paket tersebut sudah Saksi SARI EKA FITRIA terima, selanjutnya Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) meminta Saksi SARI EKA FITRIA untuk mengirimkan foto dan video bentuk paketnya, kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI merapikan kembali bentuk paket tersebut seperti semula, lalu Saksi SARI EKA FITRIA mengirimkan foto dan video dari paket tersebut kepada Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Sdr. ANDI alias SUNDAY menyuruh Saksi SARI EKA FITRIA untuk mengantarkan 1 (satu) buah renda India yang ada bungkus merek “D.T.C. PRODUCTS” kepada saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di area parkir mobil Tower Tulip Apartemen Kalibata City yang terletak di Jl. Raya Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi SARI EKA FITRIA bersama-sama dengan saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI berangkat menuju Apartemen Kalibata City untuk mengantarkan 1 (satu) buah renda India yang ada bungkus merek “D.T.C. PRODUCTS” yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih bertuliskan “MANNIE STORE” sesuai arahan dari Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) ;

- Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB, sesampainya di Area Parkir Tower Tulip Apartemen Kalibata City, Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi SARI EKA FITRIA menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan “MANNIE STORE” yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A) tersebut kepada saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI sesuai arahan dari Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO), selanjutnya saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI mengamankan saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI kemudian melakukan penggeledahan pada badan saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO berikut simard 0857-7880-1996 yang saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SARI EKA FITRIA ;

- Bahwa saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI melakukan pengembangan setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone mere VIVO milik Terdakwa EKA SARI FITRIA nomor 08111878737 dan 085781256106 pada aplikasi *Whatsapp*, kemudian melakukan analisa terhadap percakapan antara Terdakwa EKA SARI FITRIA Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO), lalu melakukan penyelidikan terhadap rekening BCA 5540754201 atas nama DEDY dengan melakukan observasi ke alamat pemilik rekening BCA di Jl. Ketapang No. 5E, Gg. Duren Gede RT.005/RW.007, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. DEDY, rekening BCA 5540754201 adalah benar atas nama DEDY tetapi sejak awal pembuatan selalu dipergunakan oleh Sdr. MEGA MUSTIKA yang merupakan istri dari saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI ;

- Bahwa saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI menyuruh Sdr. MEGA MUSTIKA untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 5540754201 atas nama DEDY ke nomor rekening BCA 4390469719 a.n. SARI EKA FITRIA setelah saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU yang menyuruh saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SARI EKA FITRIA karena **Terdakwa**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU mendapatkan perintah dari Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 **untuk mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. Rek. : 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA ;**

- Bahwa saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI menggunakaan 1 (satu) unit handphone merek OPPO berikut simcard +6285719111685 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU, Terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU menggunakan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG berikut simcard +6281310003907 untuk berkomunikasi dengan saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI dan Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) menggunakan nomor handphone +2348143518984 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kode A s.d. I masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,6643 gram, diberi nomor barang bukti 0543/2023/PF yang disita dari SARI EKA FITRIA, S.Ikom., KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, ODINAKACHI CIXTUS KELECHI dan UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **Benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.**

Perbuatan Terdakwa **UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU** bersama-sama dengan saksi **SARI EKA FITRIA S.Ikom.**, saksi **KRISTOVEL PASARIBU alias HERI**, **ODINAKACHI CIXTUS KELECHI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. **ANDY alias SUNDAY (DPO)** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Febuari 2023, bertempat di Vila Pejaten Town House No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permufakatan jahat melakukan perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memperoleh informasi dari Kantor Beacukai Pasar Baru, Jakarta Pusat terkait paket yang dikirim melalui Ekspedisi Pos Indonesia ke Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dengan identitas pengirim seseorang yang bernama SURBHI DUTTA dari India, Nomor Resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA ;

- Bahwa selanjutnya saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO, saksi MUCH. ANIEF FAHREZI dan anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol REZA MAHENDRA, SETLIGT, S.I.K., M.H. berangkat menuju Kantor Pos Indonesia Pasar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di Kantor Pos Indonesia Pasar Baru, Jakarta Pusat, saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI melakukan pengecekan bersama-sama dengan petugas Pos Indonesia, kemudian setelah melakukan pengecekan diperoleh informasi mengenai identitas paket tersebut dengan Nomor Resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No. 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos : 12510, City Jakarta, Country Indonesia, No. Tlp : +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin Code : 411014, No. Tlp : 9899902217 yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu ;

- Bahwa kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO, saksi MUCH. ANIEF FAHREZI dan anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol REZA MAHENDRA, SETLIGT, S.I.K., M.H. melakukan penyelidikan terhadap paket dengan Nomor Resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA tersebut dengan membuat Laporan Informasi dan Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 13 Februari 2023 ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 11.50 WIB, saksi AKA HUDOYO yang merupakan anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPTU SUYATIN, S.H., M.H. berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang bukti Dengan Pengawasan Nomor : SP.PBBDP/II/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 16 Februari 2023 melakukan penyamaran sebagai petugas Kantor Pos melakukan pengiriman paket kepada Saksi SARI EKA FITRIA dengan alamat di Vila Pejaten Townhouse No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk melakukan Penyerahan Barang Bukti Dengan Pengawasan (*Control Delivery*) terhadap paket tersebut, kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO, saksi MUCH. ANIEF FAHREZI di bawah pimpinan IPTU SUYATIN, S.H., M.H. berangkat menuju Vila Pejaten Town House No. 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk mengantarkan paket tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Saksi SARI EKA FITRIA menerima dan hendak masuk ke dalam rumah, saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI mengamankan Saksi SARI EKA FITRIA beserta paket yang Saksi SARI EKA FITRIA bawa, kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI menyuruh Saksi SARI EKA FITRIA untuk membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket renda Indiia merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
  2. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
  3. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);
  4. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
  5. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
  6. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
  7. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
  8. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
  9. 1 buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) menghubungi Saksi SARI EKA FITRIA melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menanyakan apakah paket tersebut sudah diterima, lalu Saksi SARI EKA FITRIA menjawab jika paket tersebut sudah Saksi SARI EKA FITRIA terima, selanjutnya Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) meminta Saksi SARI EKA FITRIA untuk mengirimkan foto dan video bentuk paketnya, kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI merapikan kembali bentuk paket tersebut seperti semula, lalu Saksi SARI EKA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FITRIA mengirimkan foto dan video dari paket tersebut kepada Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Sdr. ANDI alias SUNDAY menyuruh Saksi SARI EKA FITRIA untuk mengantarkan 1 (satu) buah renda India yang ada bungkus merek "D.T.C. PRODUCTS" kepada saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di area parkir mobil Tower Tulip Apartemen Kalibata City yang terletak di Jl. Raya Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Saksi SARI EKA FITRIA bersama-sama dengan saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI berangkat menuju Apartemen Kalibata City untuk mengantarkan 1 (satu) buah renda India yang ada bungkus merek "D.T.C. PRODUCTS" yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih bertuliskan "MANNIE STORE" sesuai arahan dari Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) ;

- Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB, sesampainya di Area Parkir Tower Tulip Apartemen Kalibata City, Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi SARI EKA FITRIA menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan "MANNIE STORE" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A) tersebut kepada saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI sesuai arahan dari Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO), selanjutnya saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI mengamankan saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI kemudian melakukan penggeledahan pada badan saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO berikut simard 0857-7880-1996 yang saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SARI EKA FITRIA ;

- Bahwa saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI melakukan pengembangan setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone mere VIVO milik Terdakwa EKA SARI FITRIA nomor 08111878737 dan 085781256106 pada aplikasi *Whatsapp*, kemudian melakukan analisa terhadap percakapan antara Terdakwa EKA SARI FITRIA Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO), lalu melakukan penyelidikan terhadap rekening BCA 5540754201 atas nama DEDY dengan melakukan observasi ke alamat pemilik rekening BCA di Jl. Ketapang No. 5E, Gg. Duren Gede RT.005/RW.007, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. DEDY, rekening BCA 5540754201 adalah benar atas nama DEDY tetapi sejak awal pembuatan selalu dipergunakan oleh Sdr. MEGA MUSTIKA yang merupakan istri dari saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI ;

- Bahwa saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI menyuruh Sdr. MEGA MUSTIKA untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 5540754201 atas nama DEDY ke nomor rekening BCA 4390469719 a.n. SARI EKA FITRIA setelah saksi ODINAKACHI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CIXTUS KELECHI mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU yang menyuruh saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SARI EKA FITRIA karena **Terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU mendapatkan perintah dari Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO)** melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 **untuk mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. Rek. : 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA ;**

- Bahwa saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI menggunakaan 1 (satu) unit handphone merek OPPO berikut simcard +6285719111685 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU, Terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU menggunakan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG berikut simcard +6281310003907 untuk berkomunikasi dengan saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI dan Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) menggunakan nomor handphone +2348143518984 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kode A s.d. I masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,6643 gram, diberi nomor barang bukti 0543/2023/PF yang disita dari SARI EKA FITRIA, S.Ikom., KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, ODINAKACHI CIXTUS KELECHI dan UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **Benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.**

Perbuatan Terdakwa **UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan eksepsi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas eksepsi penasihat Hukum terdakwa, setelah majelis Hakim mendengar pendapat Jaksa/Penuntut Umum, telah menjatuhkan Putusan Sela pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 373/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa **UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU**.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I , RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH .ANIEF FAHREZI :

- Bahwa saksi-saksi adalah Anggota Polri dari Subdit Resnarkoba Polda Metro Jaya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa bermula para saksi dibawah pimpinan IPTU Suyatin,SH. awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 mendapat informasi dari petugas Bea Cukai yang bertugas di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat, bahwa ada kiriman paket mencurigakan berasal dari India dengan alamat penerima di Jakarta atas nama penerima SARI EKA FITRIA, dengan alamat kiriman Villa Pejaten Town House no. 25 ,Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon penerima +628111878737, dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTA W/) REKESH DUTA alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204 Viman Nagar Pune Maharashtra Pin code 411014 No telp 9899902217.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira jam 12.00 wib. para saksi melakukan penangkapan terhadap sdri. SARI EKA FITRIA karena ia menerima paket dengan no resi EM306689989IN tersebut.
- Bahwa saat pertama ditangkap sdri. SARI EKA FITRIA mengaku bahwa isi paket tersebut adalah renda hiasan baju dari India, lalu saksi menyuruh sdri. SARI EKA FITRIA untuk membuka paket tersebut, sdri. SARI EKA FITRIA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuka paket tersebut dan menemukan 9 buah paket renda India merk DTC PRODUCTS yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada sdri. SARI EKA FITRIA bahwa ia memperoleh paket tersebut dari ANDI alias SUNDAY (DPO).

- Bahwa menurut pengakuan sdri. SARI EKA FITRIA saat itu bahwa ia kenal dengan sdr.SUNDAY alias ANDI sebagai warga negara Nigeria sekitar tahun 2019 sebagai teman.
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan berbicara dengan sdri. SARI EKA tiba-tiba ANDI alias SUNDAY (DPO) ada melakukan *chat whatsapp* dengan saksi SARI EKA yang intinya menanyakan paket sudah diterima apa belum, lalu saksi SARI EKA didepan saksi bersama Anggota lainnya mengatakan kepada ANDY bahwa sudah diterima,lalu Sdr ANDY alaias SUNDAY (DPO) menyuruh SARI EKA untuk mengirimkan foto dan video bentuk paketnya kemudian saksi segera merapikan kembali bentuk paket tersebut seperti semua supaya dapat dikirimkan berupa foto dan Video kepada ANDI alias SUNDAY (DPO).
- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saat masih dilakukan pengembangan penyelidikan didepan Polisi, sdri. SARI EKA FITRIA mendapatkan pesan WA dari ANDY agar ia menyerahkan 1 buah renda India merk DTC PRODUCTS (yang berisi narkotika) tersebut kepada orang dengan nama HERI/ KRISTOFEL PASARIBU nomor HP 085778801966 (dilakukan penuntutan terpisah).
- bahwa kemudian sdri. SARI EKA FITRIA dibawah control saksi melakukan komunikasi dengan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan berjanjian dengan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di Kalibata Jakarta selatan sesuai dengan arahan ANDY alias SUNDAY (DPO).
- Lalu sekitar pukul 21.30 di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, sdri. SARI EKA FITRIA menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna putih bertuliskan *manie store* berisi 1 (satu) buah paket renda India merk DTC PRODUCTs yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat brutto 117,2 gram tersebut kepada sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, lalu saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI.

- Bahwa saat itu juga ditemukan 1 HANDPHONE MERK OPPO berikut SIMCARD 085778801966 dari tangan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, dan didalamnya ditemukan adanya komunikasi yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa adapun sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI disuruh oleh KEVIN (DPO) yaitu seseorang yang dikenal oleh sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di LP Nusakambangan untuk menjual paket sabu tersebut dengan cara eceran. Bahwa terhadap paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dengan harga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan kesepakatan yang dibuat oleh sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dengan KEVIN (DPO) adalah setelah barang diterima akan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI edarkan , kemudian setelah habis terjual uang penjualan disetorkan kepada KEVIN (DPO) setelah itu baru sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari satu kantong sabu yang berhasil ia jual.
- Bahwa para saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saksi-2, RAHMATULLAH :

- Bahwa saksi adalah Security pada Apartment Kalibata City, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 21.30 wib., bertempat di area parkir Apartment Kalibata City, Jalan Raya Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan melihat sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI ditangkap Polisi karena menerima penyerahan paket Narkotika jenis shabu dari sdri. SARI EKA .
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang diterima oleh sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI tersebut adalah paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 117,2 gram, selain itu juga ditemukan HP milik sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI merek OPPO yang digunakan untuk komunikasi dengan SARI EKA.

SAKSI-3, KRISTOVEL PASARIBU alias HERI :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 21.30 wib., bertempat di area parkir Apartemen Kalibata City, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saksi telah ditangkap Polisi karena menerima penyerahan paket Narkotika jenis shabu dari sdri. SARI EKA sebanyak 117,2 gram.
- Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh sdr. Kevin (WN NIGERIA) untuk menerima kiriman paket shabu tersebut dari sdri SARI EKA, dan rencananya shabu tersebut akan dibuat paket-paket kecil untuk dijual dengan harga eceran Rp. 100.000,- atau Rp 150.000,-, dan setelah semuanya berhasil dijual maka saksi akan mendapat upah dari sdr. KEVIN sebagai keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sdr. KEVIN adalah teman saksi saat sebagai sesama NAPI di LP. Permisan Nusakambangan, dan sekarang ia sudah bebas.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 saksi pernah dihukum dengan kasus yang serupa dan dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun, dan menjalani pidana di LP Permisan Nusakambangan dan bebas bersyarat pada tanggal 28 Juni 2022.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau mengusai/ menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saksi-4, SARI EKA FITRIA,SIkom.,:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI , tidak kenal dengan ODINAKACHI CIXTUS KELECHI , tidak kenal pula dengan sdr. UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib., bertempat di Villa Pejaten Town House no. 25 ,Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saksi ditangkap Polisi karena menerima kiriman paket renda dari India yang ternyata isinya adalah paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 wib saat terhadap saksi sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, saksi mendapat WA dari kenalan saksi yang bernama ANDY alias SUNDAY (WN Nigeria) agar menyerahkan paket renda (berisi narkotika) kepada sdr. HERI dengan memberikan nomor telepon/HP sdr. HERI.
- Bahwa kemudian saksi dibawah control Polisi melakukan komunikasi dengan KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan berjanjian dengan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan sesuai dengan arahan ANDY alias SUNDAY (DPO).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Lalu sekitar pukul 21.30 di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna putih bertuliskan *manie store* berisi 1 (satu) buah paket renda India merk DTC PRODUCTs yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan brutto 117,2 gram tersebut kepada KRISTOVEL PASARIBU alias HERI.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menerima kiriman uang dari ANDY alias SUNDAY (DPO) melalui transfer ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp.1.500.000,- sebagai biaya *custom* / Bea Cukai paket renda dari India tersebut dan tambahan untuk biaya sehari-hari saksi.

saksi-5, MEGA MUSTIKA :

- Bahwa saksi adalah isteri sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdri. SARI EKA FITRIA
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2023 pernah disuruh suami saksi untuk mentrasnfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada sdri. SARI EKA FITRIA.
- Bahwa nomor rekening Bank BCA atas nama SARI EKA diterima saksi dari temannya suami saksi yang bernama UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU/ terdawa.
- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp.1.300.000,- dan Rp.200.000,- ke rekening BCA atas nama SARI EKA dengan menggunakan M-Banking BCA atas nama DEDY.
- Bahwa DEDY adalah tetangga saksi yang rekening Bank BCA nya dipinjam saksi .

Saksi-6, ODINAKACHI CIXTUS KELECHI :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan SARI EKA FITRIA maupun KRISTOFEL PASARIBU, tetapi saksi sudah kenal dengan sdr. UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU/ terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2023 pernah menyuruh isteri saksi yang bernama MEGA MUSTIKA untuk mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada sdri. SARI EKA FITRIA , transfer uang tersebut atas permintaan terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU.
- Bahwa transfer itu dilakukan karena saksi pada waktu itu membutuhkan uang dengan mata uang NAIRA (mata uang Nigeria) untuk keperluan biaya pengobatan keluarga saksi di Nigeria, lalu pas kebetulan terdakwa UDECHUKWU akan mengirim uang rupiah kepada orang bernama SARI EKA FITRIA, sehingga dengan demikian saksi yang mengirim uang rupiah ke SARI EKA FITRIA, kemudian sdr. UDECHUKWU menggantinya dengan uang NAIRA.

Saksi-7, WAHYU NUGROHO:

- Bahwa saksi adalah PNS pada kantor Bea Cukai , bertugas di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat, sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi barang kiriman dari luar negeri yang masuk ke wilayah Pabean Indonesia, dan ada Kerjasama dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 saat saksi melakukan pemindaian dengan *X-ray* terdapat paket kiriman dari India yang dicurigai berisi narkotika, dengan tujuan kiriman sdr. SARI EKA FITRIA, dengan alamat penerima di Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian saksi berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa paket renda berisi narkotika, saksi membenarkan bahwa barang tersebut yang di pindai saksi saat masuk di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat.

Saksi-8, SAMSURI :

- Bahwa saksi adalah petugas keamanan lingkungan di RT.07/002, Kalurahan Jatipadang,Pasar Minggu, sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 00.30 saat saksi sedang patroli lingkungan, didatangi Polisi untuk diminta membantu mencari orang namanya DEDY di lingkungan tersebut , bahwa setelah ketemu dengan DEDY diperoleh keterangan bahwa DEDY meminjamkan rekening BCA kepada sdri. Mega Mustika, lalu Dedy diminta menunjukkan rumahnya Mega Mustika yang punya suami bule hitam namanya ODINAKACHI CIXTUS KELECHI.
- Bahwa kemudian saksi melihat Polisi melakukan penangkapan terhadap sdri. MEGA MUSTIKA bersama suaminya bernama ODINAKACHI CIXTUS KELECHI tersebut , katanya karena kasus Narkoba.

Saksi-9, DEDY bin MUCHTAR :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU, tidak kenal dengan SARI EKA FITRIA dan tidak kenal dengan HERI alias Kristovel Pasaribu, namun saksi kenal dengan sdr.ODINAKCAHI sebagai suami tetangga saksi yang bernama MEGA MUSTIKA.
- Bahwa sdri. MEGA MUSTIKA pada tahun 2022 pernah membuka rekening Bank BCA di KCP Sejati Mulia Jl. Raya Ragunan dengan menggunakan identitas/ pinjam KTP saksi karena alasannya ia tidak punya KTP Jakarta.
- Bahwa setelah rekening bank selesai dibuat , maka buku tabungan, kartu ATM dan kode M -banking dipegang oleh sdri. MEGA MUSTIKA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rekening Bank BCA atas nama saksi digunakan untuk mengirim uang kepada sdri .SARI EKA berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa telah pula di dengar pendapat Ahli yaitu Komjen.Pol (Purn.) Drs. AHWIL LOETHAN, SH.,MBA,MM., yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala BNN.
- Bahwa jabatan formal terakhir adalah Duta Besar-RI di Mexico, merangkap Panama, Honduras dan Kostarica.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dimaksud dengan Teknik Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*)dalam perkara Narkotika adalah mengacu pada ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya Penyidik berwenang melakukan Teknik pembelian terselubung dan penyerahan (narkotika) dibawah pengawasan, dengan tujuan untuk mengungkap kejahatan Narkotika yang terkadang rumit pengungkapannya kecuali dengan tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sepanjang yang mengenai keterlibatan terdakwa dalam perkara narkotika ini, sedangkan yang lainnya terdakwa menyatakan tidak tahu -menahu tentang narkotika yang melibatkan sdr. Andy alias Sunday.

Menimbang, bahwa telah pula didengan keterangan saksi yang meringankan bagi terdakwa,yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1, CHUKWUEMEKA JOSEPH OKEKE :

- Bahwa saksi adalah warga negara Nigeria, sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Rekening Koran banking Access dengan Account name Chigozie Uchienna Ezeatum tertanggal 14 Februari 2023.
- Bahwa pak Udechukwu berjualan bahan makanan khas Afrika di Jakarta.
- Bahwa ia sering membantu komunitas Afrika di Indonesia terutama dalam penukaran uang Nigeria.
- Bahwa pak Udechukwu membawa manfaat dari Nigeria untuk Indonesia.

Saksi-2, ALVINA TRI BUDIANTI :

- Bahwa saksi adalah sekretarisnya Udechukwu.
- Bahwa kesaharian terdakwa datang ke toko miliknya sekitar jam 11.00 wib.
- Bahwa terdakwa punya toko di tanah abang.
- Soal tukar-menukar uang mata uang asing, saksi tidak tahu.
- Bahwa sejak ditangkap, terdakwa tidak berkomunikasi dengan keluarganya di Nigeria.

Saksi-3, INDRA KURNIAWAN :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan pak Udechukwu, saksi bekerja di gudang milik pak Udechukwu, usahanya dibidang ekspor-impor hasil perkebunan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pak Udechukwu tukar-menukar Valas.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkotika, bahkan saat ditangkap saksi menyatakan ini *impossible*.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang meringankan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan sdri. SARI EKA FITRIA, tidak Kenal dengan sdr. KRISTOFEL PASARIBU, akan tetapi terdakwa kenal dengan sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI sejak sekitar tahun 2019 karena terdakwa sering beli minuman kopi dan makanan di warung milik sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI di pasar Tanah Abang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. SUNDAY alias ANDY sebagai Warga Negara Nigeria (ditemukan nomor HP sdr. SUNDAY alias ANDY dalam HP milik terdakwa UDECHUKWU).
- Bahwa terdakwa pernah disuruh oleh ANDY untuk mengirim uang kepada sdri SARI EKA FITRIA, pada waktu itu sdr. ANDY memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama SARI EKA FITRIA.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 terdakwa menyuruh sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI untuk mengirim uang kepada sdri. SARI EKA sejumlah RP.1.500.000,-.
- Bahwa alasan terdakwa menyuruh sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI yang mengirim uang kepada sdri. SARI EKA FITRIA adalah karena sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI sebelumnya akan menukar uang rupiah ke mata uang NAIRA (mata uang Nigeria), untuk dikirim ke keluarganya di Nigeria.
- Bahwa setelah sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI melaksanakan pengiriman uang rupiah kepada sdri. SARI EKA, maka terdakwa segera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggantinya dengan mata uang Naira sejumlah 72.750 dengan cara terdakwa mengirimkannya ke rekening bank milik sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI.

- Bahwa uang Naira yang dikirimkan kepada ODINAKACHI CIXTUS KELECHI adalah berasal dari kiriman sdr. SUNDAY alias ANDY yang telah dikirimkan ke rekening keluarga terdakwa yang berada di Nigeria.
- Bahwa terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium atas barang bukti No.Lab : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua pasal 112 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1)UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Alterantif Kesatu pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- setiap orang.
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini adalah terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib. bertempat di Vila Pejaten Town House No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dilakukan penangkapan terhadap saksi SARI EKA FITRIA karena melakukan perbuatan berupa menerima kiriman 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu dari India, yang dikirim oleh sdr. SUNDAY alias ANDY (DPO) warga Negara Nigeria yang merupakan kenalan sdr. Sari Eka Fitria.
- Bahwa kemudian sebagian dari 9 (sembilan) paket shabu tersebut oleh sdri. Sari Eka Fitria pada tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib . di area parkir mobil Tower Tulip Apartemen Kalibata City yang terletak di Jl. Raya Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan diserahkan kepada saksi KRISTOFEL PASARIBU alias HERI sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 117,2 gram.
- Bahwa atas pengiriman paket narkotika tersebut sdri. Sari Eka Fitria mendapat upah berupa uang dari sdr. SUNDAY alias ANDY (DPO) sejumlah Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan dikurangi biaya *custom* / bea cukai Rp. 360.000,-.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- tersebut dikirim oleh saksi Mega Mustika ke rekening BCA milik saksi SARI EKA FITRIA, dimana saksi Mega Mustika merupakan isteri saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi Mega Mustika melakukan transfer pengiriman uang ke rekening BCA milik saksi SARI EKA dengan menggunakan rekening Bank BCA milik saksi DEDI bin MUCHTAR yang dipinjam oleh saksi MEGA MUSTIKA.
- Bahwa pengiriman uang Rp. 1.500.000,- dari SUNDAY alias ANDY (DPO) kepada saksi Sari Eka tersebut dengan alur sebagai berikut :
  a. Awal mulanya SUNDAY alias ANDY (DPO) menyuruh terdakwai UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU untuk mengirimkan uang rupiah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung ke rekening SARI EKA FITRIA, dengan cara sdr. SUNDAY mengirim kepada terdakwa nama dan nomor rekening atas nama SARI EKA FITRIA di Bank BCA.
  b. Bahwa sebelumnya SUNDAY alias ANDY telah mengirim uang dengan mata uang NAIRA (mata uang Nigeria) kepada keluarga terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU yang berada di Negara Nigeria senilai setara rupiah Rp.1.500.000,-.
  c. Kemudian terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU menyuruh saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI untuk mengirim uang rupiah kepada saksi SARI EKA FITRIA, dengan alasan saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI sedang membutuhkan mata uang Naira untuk biaya berobat keluarganya di Nigeria, setelah saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI mengirim rupiah kepada saksi SARI EKA , maka terdakwa UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU menggantinya dengan mata uang Naira yang setara dengan uang rupiah Rp.1.500.000,-., dimana uang Naira tersebut sumbernya adalah dari SUNDAY alias ANDY (DPO).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI menyuruh saksi MEGA MUSTIKA yang merupakan isterinya untuk mengirim uang kepada saksi SARI EKA.

e. Kemudian saksi MEGA MUSTIKA langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- dan Rp.200.000,- kepada rekening BCA atas nama saksi SARI EKA FITRIA.

f. Bahwa saksi MEGA MUSTIKA mengirim uang tersebut dengan menggunakan rekening BCA milik saksi DEDY bin MUCHTAR yang dipinjam oleh saksi MEGA MSUTIKA.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi Odinakachi Cixtus Kelechi dan Andi alias Sunday (DPO) untuk melakukan tindak pidana Narkotika , yaitu dengan cara memberikan uang kepada saksi SARI EKA FITRIA untuk upah atau ongkos penyerahan Narkotika jenis Shabu sejumlah brutto 117,2 gram kepada saksi KRISTOFEL PASARIBU alias HERI, dan ternyata baik saksi EKA FITRIA maupun saksi KRISTOFEL PASARIBU tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan / menyerahkan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berat brutto 117,2 gram. Berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh isi pembelaan Penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa pribadi harus dinyatakan tidak berlasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar ia tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Disita dari SARI EKA FITRIA, S.Ikom :

A. 1 paket dengan nomor resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12510, City Jakarta Country Indonesia. No. Tlp: +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin code : 411014, No. tlp: 9899902217 yang didalamnya setelah didata diketahui sebagai berikut :

- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

B. 1 Handphone merk Vivo berikut simcard 08111878737 dan 085781256106.

C. 1 lembar Tanda Terima Setoran Virtual Account Giropos tertanggal 16 Februari 2023 atas nama SARI EKA FITRIA sebesar Rp. 312.300,-.

D. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 7173 1430 atas nama SARI EKA FITRIA.

E. 45 halaman rekening Koran dengan nomor rekening 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023.

Oleh karena masih akan digunakan dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada jaksa/Penuntut Umum.

Sedangkan barang bukti yang disita dari UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU berupa :

- 1 Handphone merk Samsung berikut simcard +2348060213080 .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 buah handphone Samsung berikut simcard +6281310003907.

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka akan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

Kedaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba**.**
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki kesalahannya.

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP , serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa UDECHUKWU FREDIERICK OKEAKPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA PENYERAHAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI DARI 5 (LIMA) GRAM.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa UDECHUKWU FREDIERICK OKEAKPU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **4(empat) bulan**.

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dIkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

A. 1 paket dengan nomor resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12510, City Jakarta Country Indonesia. No. Tlp: +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin code : 411014, No. tlp: 9899902217 yang didalamnya setelah didata diketahui sebagai berikut :

- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

B. 1 Handphone merk Vivo berikut simcard 08111878737 dan 085781256106.

C. 1 lembar Tanda Terima Setoran Virtual Account Giropos tertanggal 16 Februari 2023 atas nama SARI EKA FITRIA sebesar Rp. 312.300,-.

D. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 7173 1430 atas nama SARI EKA FITRIA.

E. 45 halaman rekening Koran dengan nomor rekening 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023.

Barang bukti sebagaimana huruf (A) s/d. huruf (E) dikembalikan kepada jaksa/Penuntut Umum untuk digunaka n dalam perkara lain.

F. 1 Handphone merk Samsung berikut simcard +2348060213080 .

G. 1 buah handphone Samsung berikut simcard +6281310003907.

Barang bukti sebagaimana huruf (F) dan (G) , dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal16 November 2023 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, SAMUEL GINTING,SH.,MH. dan RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SYARIPUDIN,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FITA FITRALLAH,SH., Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua :
SAMUEL GINTING,SH.,MH.	R. ARI MULADI, SH.
RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.	

Panitera Pengganti,

SYARIPUDIN,SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)